

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 188/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายฉัตรชัยหรือบุญ คำชาว กับพวก

จำเลย

นายฉัตรชัยหรือบุญ คำชาว จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบกับมาตรา 80,83 จำคุกคนละ 12 ปี ของกลาง
ริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสองไว้ระหว่าง
ฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 69)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ
67,66)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกากำหนดเบี้ยปรับเป็นเงิน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกากำหนดเบี้ยปรับเป็นเงิน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>